

1500853-58.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... pelo local conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas quando avistaram o réu e outro indivíduo de bicicleta que empreenderam fuga logo que avistaram a viatura. Disse que conseguiram abordar o réu que portava aproximadamente vinte porções de cocaína Disse que o réu confessou o tráfico e indicou o local onde estavam armazenadas o restante ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500853-58.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500853-58.2022.8.26.0617 Controle: 2022/001352

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WÉVERTON DA SILVA MOUREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

WÉVERTON DA SILVA MOUREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de junho de 2022, às 19h45min, na Rua Rosa Monteiro Lino, altura do nº 413, Bairro parque Meia Lua, nesta cidade e comarca de Jacareí, trazia consigo, para entrega a terceiros com fim de consumo, 21 (vinte e um) invólucros plásticos contendo cocaína (18,56 gramas de peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme laudo de constatação pp. 30/35); bem como, logo após os fatos acima descritos, no local conhecido como Rua Carrefour, nº 67 (Invasão), Bairro Lagoa Azul, nesta cidade e comarca de Jacareí, guardava e tinha em depósito, para entrega a terceiros com fim de consumo, cerca de 18.000 (dezoito mil) invólucros plásticos contendo cocaína (12,12 quilogramas de peso líquido), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local, que é

conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram dois indivíduos trafegando em bicicletas juntos. Estes, ao visualizarem a viatura policial, seguiram em sentidos opostos, tentando se evadir. Os policiais conseguiram deter apenas o denunciado. Tendo submetido o denunciado a busca pessoal, os milicianos encontraram no bolso da blusa que ele usava 21 porções de cocaína. Diante disto, informalmente aos policiais, o denunciado acabou admitindo que praticava tráfico de drogas e que o dinheiro fruto da venda estaria em poder de seu comparsa, que conseguiu se evadir. Com a esperança de ser liberado pelos policiais, o denunciado ofereceu indicar aos policiais onde era guardada a droga que ele comercializava. Assim, o denunciado levou os policiais até uma casa de madeira abandonada em um terreno de invasão de terras. No local, os policiais apreenderam, sob uma lona laranja, uma caixa de papelão na qual havia um saco preto, no interior do qual havia enorme quantidade de porções de cocaína iguais às apreendidas antes com o indiciado. Havia cerca de 18.000 porções de cocaína, com peso líquido superior a 12kg. Diante dos elementos colhidos e drogas apreendidas, o denunciado foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 47/49).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas (fls. 64/65).

Realizada a notificação (fl. 84), foi apresentada resposta preliminar (fls. 90/92). Recebida a denúncia (fls. 95/99), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes deduziram suas pretensões por meio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 265), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 31/33), pelo exame químico toxicológico (fls. 72/73), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu WÉVERTON DA SILVA MOUREIRA, perante a autoridade policial, admitiu estar na posse de 15 pinos de cocaína, todavia negou relação com as demais drogas apreendidas em outro local que não a sua residência. Em juízo, disse que tinha adquirido quinze pinos de cocaína para seu consumo. Disse que não conhecia os policiais responsáveis pela abordagem. Disse que não tem conhecimento sobre a origem e propriedade das drogas. Disse que já foi processado por furto. Disse que os policiais responsáveis por sua prisão exigiram a entrega de uma arma de fogo e acredita que por isso está sendo acusado falsamente.

A testemunha PM ALECSSANDRO APARECIDO SILVÉRIO, disse que estava em patrulhamento pelo local conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas quando avistaram o réu e outro indivíduo de bicicleta que empreenderam fuga logo que avistaram a viatura. Disse que conseguiram abordar o réu que portava aproximadamente vinte porções de cocaína. Disse que o réu confessou o tráfico e indicou o local onde estavam armazenadas o restante das drogas mencionadas na denúncia. Disse que as demais drogas estavam num casebre de madeira abandonado, guardadas numa caixa e cobertas com uma lona. Disse que as drogas encontradas no local estavam seladas com um carimbo, idêntico ao carimbo das substâncias entorpecentes apreendidas com o acusado. Narrou que o outro indivíduo conseguiu fugir mas, o acusado informou que ambos estavam traficando, e tal pessoa era responsável pelo recolhimento do dinheiro. A testemunha PM RENAN

ALVES DE OLIVEIRA, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem. Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou os fatos, afirmando que portava 15 pinos de cocaína para seu consumo pessoal.

Devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida - 18,56g de cocaína e 12,12 Kg de cocaína - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, "é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias", segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, tentou se evadir para evitar a diligência.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o

impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro). Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando que foram apreendidos pouco mais de 12 quilogramas de cocaína, não se olvidando sua natureza, denotando que colocou em maior risco o bem jurídico tutelado, ou seja, a Saúde Pública. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente por duas vezes (vide certidões de fls. 36, referentes aos autos 0007827-40. 2015 e 0007850-49.2016). Em razão da dupla agravante, aumento a reprimenda em 1/3 e fixo a pena intermediária em:

07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando a reincidência bem como, a gravidade do delito, equiparado a hediondo, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR WÉVERTON DA SILVA MOUREIRA à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União do dinheiro e dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06. Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 8 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA